

设立“暗网”网站的行为定性

——刘某、周某某非法利用信息网络案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广东省广州市增城区人民法院(2022)粤0118刑初65号刑事判决书

2. 案由：非法利用信息网络罪

【基本案情】

2019年，被告人刘某与被告人周某某共同设立名为“××”的“暗网”网站，由被告人刘某负责租用服务器、架设、维护网站和掌握虚拟货币的助记词等事项，由被告人周某某负责处理站内信、帖子等网站日常管理和虚拟货币的提现等事项。

该“暗网”网站主要分为“交易市场”和“交流论坛”两大板块。“交易市场”板块有帖子15512篇、发帖会员3326人，帖子内容涉及倒卖公民个人信息、传授制毒及诈骗等犯罪方法、洗钱和贩卖毒品、枪支等大量违法犯罪活动。“交流论坛”有帖子4875篇、发帖会员2522人，帖子内容涉及传授黑客技术、代码等黑灰产业内容。该“暗网”网站在某即时通讯软件中拥有“黑产交流”“药品交流”“技术交流”等10个群组，群成员共计25000余人，用于网站的宣传引流、管理等，并由同案人担任群组管理员，负责在群组内售卖网站会员激活码、站内币充值提现、提供咨询及处理投诉等业务。

该“暗网”网站主要通过付费激活会员、会员交易提成、帖子付费置顶等方式获利。被告人刘某、周某某在2020年4月18日至2021年4月26日经营该

网站期间共计获利人民币1726634元，各分得人民币863317元。

【案件焦点】

被告人设立“暗网”网站的行为该如何定性。

【法院裁判要旨】

广东省广州市增城区人民法院经审理认为：被告人刘某、周某某设立用于传授犯罪方法、制作或者销售违禁品、管制物品等违法犯罪活动的网站，违法所得人民币1726634元。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十条第五项之规定，属于情节严重，故被告人刘某、周某某的行为均已构成非法利用信息网络罪。

广东省广州市增城区人民法院依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之一第一款第一项、第二十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条、第十条、第十八条之规定，判决如下：

一、被告人刘某犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币60万元；

二、被告人周某某犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币40万元；

三、追缴被告人刘某的违法所得人民币863317元，追缴被告人周某某的违法所得人民币863317元，予以没收，上缴国库；

四、缴获的电脑2台、手机3台、固态硬盘1个、U盘5个，予以没收、上缴国库。

案件宣判后，判决已生效。

【法官后语】

非法利用信息网络罪的增设背景是因互联网的普及，且互联网具有开放性、即时性、跨地域性等特点，行为人往往能通过网络在短时间内组织不特定的人实施违法犯罪行为，社会危害性较大。由于当前网络犯罪的态势逐渐严峻，且查处难度较大，故增设非法利用信息网络罪，将设立用于违法犯罪的网站、发布违法犯罪信息等犯罪的预备行为予以规制，能更好实现“打早打小”的立法目的。

对于被告人设立“暗网”网站的行为应如何定性，具体到本案。

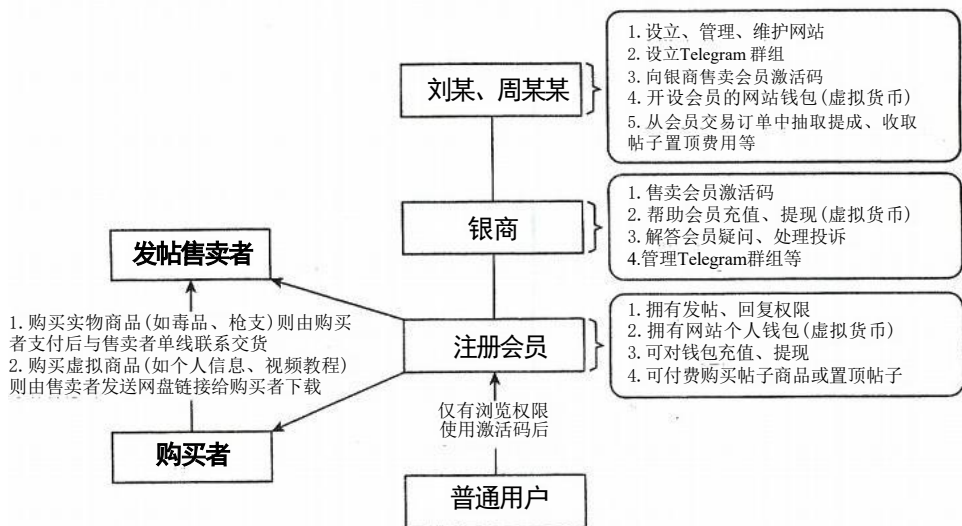
一、被告人主观上具有设立网站供他人发布违法犯罪信息，并以此牟利的故意

被告人刘某作为具有专业编程知识的技术人员，在日常生活中接触到“暗网”，知晓“暗网”网站的运营模式及网站内有相关违法犯罪内容。为了谋取非法利益，被告人刘某仍利用自身专业知识设立涉案“网站”，并邀请被告人周某某作为网站管理人员。涉案网站允许会员浏览、发布违法犯罪的帖子，并交易相关违禁品、管制物品，可见被告人刘某在设立涉案网站之初，就已有专门为他人提供违法犯罪信息发布平台的故意，符合非法利用信息网络罪的主观构成要件。

二、他人利用被告人设立的网站发布销售违禁品、管制物品以及传授犯罪方法等违法犯罪活动的信息，且属于情节严重

非法利用信息网络罪的客观要件不仅包括行为人自己发布违法犯罪信息，还包括设立供他人用于发布违法犯罪信息的网站、通讯群组的行为。同时，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条的规定，非法利用信息网络罪中提及的“违法犯罪”，包括犯罪行为和属于《中华人民共和国刑法》分则规定的行为类型但尚未构成犯罪的违法行为。

结合本案，涉案网站的运营模式、用户交易模式如下图：



一方面，涉案网站的普通用户通过银商或者直接在站内购买激活码后成为注册会员，即可发帖或者回帖。发帖者决定售卖的商品类型及价格，购买者在个人钱包充值相应价值的比特币后，即可购买商品。经后台数据统计，涉案网站的“交易市场”板块共有帖子15512篇，内容涉及贩卖毒品、枪支、“裸贷”照片及视频等内容、公民个人信息，传授制毒及诈骗犯罪方法等。帖子所售内容基本属于犯罪行为或者属于刑法分则规定的行为类型但尚未构成犯罪的违法行为。

另一方面，涉案网站的盈利方式为购买会员激活码需要价值10美元的比特币；发帖者若需要将帖子在网站首页展示则收取价值20美元的比特币；售卖者与购买者每成功交易一次，涉案网站抽成交易金额的5%作为获利(案发期间1个比特币最高价值可达20000美元)。

综合上述，涉案网站的注册用户、帖子数量多，且被告人刘某、周某某仅在2020年4月18日至2021年4月26日经营该网站就获利人民币1726634元，已符合非法利用信息网络罪中“情节严重”的客观构成要件。同时，即便该网站在案发后已关停，但在网络上至今仍有对该网站的相关讨论，社会影响恶劣，故以非法利用信息网络罪对被告人刘某顶格判处刑罚。

编写人：广东省广州市增城区人民法院 陈艾菁 何达威

